

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 94/2530

บริษัท มหานคร อินเตอร์เนชั่นแนล
เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

โจทก์

บริษัท รวม ชัย ชิปปิ้ง จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 610, มาตรา 616

ป.วิ.พ. มาตรา 177

โจทก์ฟ้องจำเลยให้รับผิดชอบตามสัญญา รับขน โดยบรรยายฟ้องชัดเจนว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ร่วมกันเป็นผู้รับขนไม้ของโจทก์ จำเลยที่ 3 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 2 ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 2 ด้วย เมื่อจำเลยที่ 2 ที่ 3 ให้การโดยมิได้ปฏิเสธชัดเจนว่าจำเลยที่ 2 มิได้ร่วมกับจำเลยที่ 1 ขนไม้ของโจทก์และจำเลยที่ 3 มิได้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 2 ย่อมต้องฟังว่า จำเลยที่ 2 ร่วมเป็นผู้ขนไม้ของโจทก์และจำเลยที่ 3 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 2 ตามที่โจทก์ฟ้องส่วนที่จำเลยฎีกาว่าได้มอบไม้ให้โจทก์รับไปครบถ้วนแล้ว ไม้ที่นายเรือส่งให้ทั้งเป็นไม้ที่ผู้ขายส่งมอบเกินมานั้นจำเลยมิได้ให้การไว้เช่นนั้น จึงเป็นฎีกานอกเหนือไปจากที่จำเลยให้การไว้รับฟังไม่ได้.

กฎหมายมิได้บังคับว่าสัญญา รับขนจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อคู่สัญญา เมื่อจำเลยที่ 1 ที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ขนไม้ของโจทก์ทำให้ไม้สูญหายไป จำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ และจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 2 ต้องร่วมรับผิดชอบโจทก์ด้วย.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 เป็นนิติบุคคลประกอบกิจการขนส่งมีจำเลยที่ 3 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 4 เป็นเจ้าของเรือ ได้ร่วมกันรับขนไม้แปรรูปที่โจทก์สั่งซื้อจากผู้ขายในประเทศสิงคโปร์ จำเลยส่งไม้ให้โจทก์ขาดไปคิดเป็นเงิน 462,593.26 บาท ขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชำระค่าเสียหายแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสี่ให้การว่าเรือที่ใช้ขนของรายนี้ชื่ออลิสรา 1 ถูกคลื่นซัดกระแทกอย่างแรงจนลำเรือแตกร้าง นายเรือจึงสั่งให้ทิ้งสินค้าของโจทก์ส่วนหนึ่งซึ่งอยู่บนปากระวางเรือราคาประมาณ 72,000 บาทลงทะเล เพื่อป้องกันมิให้เรือคว่ำ อันเป็นการบำบัดปัดป้องภัยอันตรายซึ่งมีมาเป็นสาธารณะโดยฉุกเฉิน ไม่เกินสมควรแก่เหตุ นายเรือและจำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งโจทก์ได้รับมอบสินค้าที่เหลือไปแล้วโดยไม่อิดเอื้อน จำเลยจึงพ้นความผิด และฟ้องโจทก์ขาดอายุความขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้นว่าโจทก์ฟ้องเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี จึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 624 โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์เห็นว่ากรณีเป็นการรับขนของทางทะเลไม่มีกฎหมายบัญญัติอายุความไว้ จึงมีอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 จะยกอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 624 มาใช้บังคับไม่ได้ พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นข้ออื่นต่อไป จำเลยทั้งสี่ฎีกาศาลฎีกาพิพากษายืน

ศาลชั้นต้นพิจารณาใหม่แล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ร่วมกันรับผิดชอบ
เงิน 523,926.48 บาท แก่โจทก์ ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 4

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ฎีกาขอแย้งว่า ตามสัญญารับขน
เอกสารหมาย จ.1 จำเลยที่ 1 เท่านั้นเป็นคู่สัญญากับโจทก์ ส่วนจำเลยที่ 2 ที่ 3 มิได้
เป็นคู่สัญญากับโจทก์ด้วยและโจทก์มิได้แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาให้
ปรากฏในคำฟ้องว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 ต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบโจทก์อย่างไร
จำเลยที่ 2 ที่ 3 จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบโจทก์ด้วยนั้น เห็นว่าโจทก์ฟ้องจำเลยให้รับ
ผิดตามสัญญารับขน ซึ่งกฎหมายมิได้บังคับให้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อคู่สัญญาอีก
ทั้งโจทก์บรรยายฟ้องไว้โดยแจ้งชัดแล้วว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ร่วมกันเป็นผู้รับขน
ไม้ของโจทก์ และจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 เป็นผู้รับมอบไม้ของโจทก์บรรทุกลงในเรืออลิส
รา 1 เป็นผู้ควบคุม ตลอดจนบริหารจัดการเรืออลิสรา 1 จำเลยที่ 3 เป็นหุ้นส่วนผู้
จัดการของจำเลยที่ 2 ซึ่งต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 2 ด้วยดังนี้เมื่อจำเลยที่ 2 ที่ 3
ให้การต่อสู้คดีโดยมิได้ปฏิเสธโดยชัดแจ้งว่า จำเลยที่ 2 มิได้ร่วมกับจำเลยที่ 1 ขนไม้
ของโจทก์ และจำเลยที่ 3 มิได้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 2 ก็ต้องฟังว่าจำเลย
ที่ 2 ร่วมเป็นผู้ขนไม้ของโจทก์ และจำเลยที่ 3 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 2
ตามที่โจทก์ฟ้องเมื่อพยานหลักฐานที่โจทก์และจำเลยนำเสนอฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 ที่ 3
ซึ่งเป็นผู้ขนไม้ของโจทก์ทำให้ไม้สูญหายไป จำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงต้องรับผิดชอบโจทก์
และจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 2 ต้องร่วมรับผิดชอบโจทก์ด้วย
ฎีกาขอต่อมา จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ฎีกาว่า โจทก์รับไม้ที่จำเลยรับขนไปรวม 459 มัด

ครบถ้วนจำนวนตามใบตราส่งสินค้าแล้ว ไม้ที่นายเรือสั่งให้ทิ้งทะเลไปเพื่อป้องกันเรือจมจำนวน 21-22 หรือ 88 แผ่น ราคาประมาณ 70,000 บาท เป็นไม้ที่ผู้ขายส่งมอบเกินจำนวนมาหากโจทก์จะได้รับความเสียหายก็เพียงไม้ที่ทิ้งทะเลไปจำนวน 21 มัด เป็นเงิน 70,000 บาทนั้น เห็นว่า ตามคำให้การของจำเลยจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 รับว่า นายเรือของจำเลยที่ 2 สั่งให้ลูกเรือทิ้งไม้ของโจทก์ลงทะเลไปจำนวน 21 มัด หรือ 1,137 แผ่นคิดเป็นเงินประมาณ 72,000 บาท คงเหลือไม้ที่มอบให้โจทก์จำนวน 438 มัด หรือ 27,545 แผ่น ทั้งมิได้ให้การว่าไม้ที่นายเรือสั่งให้ทิ้งทะเลเป็นไม้ที่ผู้ขายส่งมอบเกินจำนวนมา ดังนี้ ที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ฎีกาว่าได้มอบไม้ให้โจทก์รับไปครบถ้วนเต็มตามจำนวน 459 มัดแล้วจึงเป็นฎีกานอกเหนือไปจากที่จำเลยให้การไว้รับฟังไม่ได้ ส่วนปัญหาว่าไม้ของโจทก์ที่นายเรือของจำเลยที่ 2 สั่งให้ทิ้งทะเลไปเป็นจำนวนเท่าใดนั้น...เชื่อได้ว่า ไม้ขาดจำนวนไปตามที่โจทก์นำสืบซึ่งศาลล่างทั้งสองคำนวณราคาเป็นเงิน 454,096 บาท 98 สตางค์ ตรงกันกับจำนวนที่โจทก์มีหนังสือทวงถามไปยังจำเลยที่ 1 ตามเอกสารหมายเลข 5 ดังนี้ จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 จึงต้องชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 454,096 บาท 98 สตางค์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว ส่วนค่าภาษีศุลกากรที่โจทก์ชำระแก่กรมศุลกากรเกินจำนวนไม้ไปเป็นเงิน 36,126 บาท 63 สตางค์ ซึ่งศาลล่างทั้งสองให้จำเลยชดเชยแก่โจทก์ด้วยนั้นเป็นจำนวนเงินที่โจทก์มิได้ขอให้จำเลยชดเชย จึงบังคับให้จำเลยชดเชยมิได้

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ร่วมกันชดเชยค่าเสียหายจำนวน 454,096 บาท 98 สตางค์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับถึงวันฟ้องเป็นเวลา 11 เดือนและนับตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเงินจำนวนดังกล่าวเสร็จสิ้นแก่โจทก์ กับให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ร่วมกันชำระค่าทนายความชั้นฎีกาเป็นเงิน 5,000 บาทแทนโจทก์ด้วย นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์'

(ไพรัช วงศ์วัฒน์-ไพจิตร วิเศษโกสิน-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

<u>แหล่งที่มา</u>	ADMIN
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>